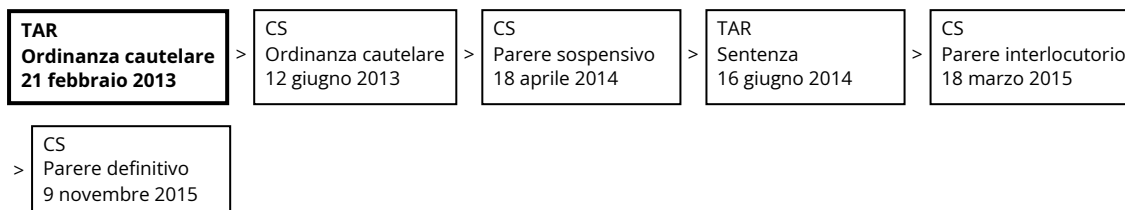


TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 21/02/2013, n. 877



Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 21/02/2013, n. 877

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 877

Data del deposito : 21 febbraio 2013

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

N. 00877/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01062/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2013,
proposto da:

AR PA, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe M.F.
Rapisarda, con domicilio eletto presso Giuseppe Maria F.
Rapisarda in Roma, corso Trieste 87;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Soc Coop Edilizia Unione Srl, rappresentato e difeso
dall'avv. Annamaria Santini, con domicilio eletto presso
Annamaria Santini in Roma, via R. Caverni N.6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della decisione del 25/10/2012 con la quale veniva respinto
il ricorso proposto dal ricorrente avverso la decisione del
17/10/2011 che aveva dichiarato inammissibile il
precedente ricorso di esclusione dal sodalizio per
sopravvenuto difetto dei requisiti di partecipazione alla
compagine societaria

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e di Soc Coop Edilizia
Unione Srl;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad avviso del Collegio, il requisito originario di appartenenza alle Forze di Polizia doveva essere mantenuto al momento della trasformazione a proprietà individuale dell'alloggio, e ciò anche in relazione alla normativa che ha assicurato il finanziamento per la cooperativa;

considerato che l'espulsione dalla cooperativa risale ormai al settembre del 2005;

ritenuto, in ordine al danno grave ed irreparabile, non contestato tra le parti che il nucleo familiare del ricorrente non risiede nell'alloggio in questione e che eventuali titoli di credito dello stesso potranno farsi valere nelle competenti sedi;

ritenuto che le spese della presente fase possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)

Respinge l'istanza cautelare;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore

Daniele Dongiovanni, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)